

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2264/2538

นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน

โจทก์

นายสฤติย์ เสียงหวาน กับพวก

จำเลย

นางเรณู เสียงหวาน ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุทิน ทิพยพิมล ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางผจัญ มณีโชติ ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่านางฉลวย เสียงหวาน ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.1 ยกทรัพย์สินตามพินัยกรรมให้แก่โจทก์ และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันปลอมพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อศาลชั้นต้นฟังว่าพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นพินัยกรรมปลอม โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหาที่ว่าพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย แต่ศาลชั้นต้นกลับวินิจฉัยเลยไปถึงพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.3 ว่าเป็นพินัยกรรมปลอม คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบ เพราะทำให้จำเลยทั้งสี่ได้รับความเสียหาย และนอกจากโจทก์ จะฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีนี้แล้ว โจทก์ยังฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่ง ซึ่งในคดีแพ่งดังกล่าวศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง ให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา (คดีนี้) การที่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นพินัยกรรมปลอม ย่อมมีผลถึงคดีแพ่งดังกล่าว และจำเลยเห็นว่า ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221(ที่ถูกน่าจะเป็นมาตรา 220) ห้ามมิให้โจทก์ฎีกา ในกรณีที่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวจึงไม่อาจนำมาใช้กับจำเลยได้ โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลให้ประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 2) จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 1)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือ ยกฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 แก้ไขใหม่ ไม่ใช่มาตรา 221 ตามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกามาในคำร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ได้บัญญัติว่าห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์ การที่คดีนี้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เป็นคู่ความกับโจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จึงต้องห้ามฎีกา ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกา จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือ ยกฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 แก้ไขใหม่ ไม่ใช่ มาตรา 221 ตามจำนวนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกามาในคำร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ได้บัญญัติว่าห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์ การที่คดีนี้ จำนวนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เป็นคู่ความกับโจทก์และจำนวนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 จำนวนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จึงต้องห้ามฎีกา ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกา จำนวนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ